



**PUTUSAN**  
**Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Astra Sedaya Finance (astra Credit Companies) Cabang Gresik.,**  
berkedudukan di Ruko Sentral Jalan Dr. Wahidin, SH,  
RT 02 RW 11, Desa Kembangan, Kebomas, Jawa  
Timur, 61121. dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
ROMANUS BOLI REBON., SH beralamat di TOTUS  
TUUS LAW FIRM, beralamat di Perum Gunung Sari  
Indah Blok SS No.23 Kelurahan Kedurus, Kecamatan  
Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal .....  
.....sebagai **Penggugat I**;

**Lawan:**

**PT Makali Umroh Indonesia,** bertempat tinggal di Citra Harmoni City  
Centre Tcs1 - Jl. Raya Trosobo, Desa/Kelurahan  
Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo,  
Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61257 ,  
.....sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 4 Agustus 2025 dalam Register Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ;

**A. DALAM POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI) :**

**KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN INKAR JANJI/WANPRESTASI TERHADAP TERGUGAT SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bahwa Penggugat adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda



menurut Ketentuan Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 50 tertanggal 15 Juli 1982 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra Sedaya Finance No. 33 tertanggal 19 April 2024, beralamat di Jln. TB Simatupang No. 90, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 12530.

2. Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan dari pendirian PT Astra Sedaya Finance yakni salah satunya adalah menjalankan usaha-usaha di bidang penjualan secara kredit dari segala macam barang dagangan dalam arti kata yang seluas-luasnya, sehingga dalam menjalankan hal tersebut Penggugat memiliki Kantor Cabang di beberapa daerah di wilayah Hukum Indonesia, yakni salah satunya berada pada Kantor PT Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies) yakni pada Cabang Gresik serta diwakili oleh CHELVIAN AROEF selaku Branch Manager. Beralamat di Ruko Sentral Jalan Dr. Wahidin, SH, RT 02 RW 11, Desa Kembangan, Kebomas, Jawa Timur, 61121. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan menyatakan sebagai berikut :

*"Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat"*

3. Bahwa TERGUGAT adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kusrya Hindriastuti dalam jabatannya selaku Direktur, berdasarkan Akta Nomor : 9 Tanggal 11 September 2015, oleh Notaris Umi Sofia, SH., M.Kn Beralamat di Citra Harmoni City Centre Tcs1 - Jl. Raya Trosobo, Desa/Kelurahan Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61257.
4. Bahwa Gugatan a quo di ajukan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 118 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo (Actor Sequitur Forum Rei);

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda



Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah berdasarkan domisili hukum Tergugat yang beralamat di Citra Harmoni City Centre Tcs1 - Jl. Raya Trosobo, Desa/Kelurahan Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61257, sesuai dengan keterangan domisili yang tercantum dalam Akta Pendirian Nomor 09 Tanggal 11 September 2015;

5. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Edisi kedua, Cetakan pertama, September 2017, (Sinar Grafika) Halaman 243 dijelaskan sebagai berikut:  
*"Menurut hukum, yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang meliputi: tempat kediaman, atau tempat alamat tertentu, atau tempat kediaman sebenarnya."*
6. Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo Sesuai Dengan Domisili Tergugat Berdasarkan Ketentuan Pasal 118 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;
7. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan untuk menjangkau kegiatan pelayanan pembiayaan barang dan/atau jasa di wilayah Jawa Timur, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka Tergugat, yang identitas dan domisilinya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan suatu hubungan hukum keperdataan dengan Penggugat dalam bentuk perjanjian pembiayaan (leasing);
8. Bahwa Tergugat diketahui telah mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan secara kredit kepada Penggugat, selaku lembaga pembiayaan, untuk 3 (tiga) unit kendaraan roda empat, dengan spesifikasi dan perjanjian pembiayaan investasi yang masing-masing tercatat dalam perjanjian dengan nomor sebagai berikut :
  - a. PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI NOMOR :  
16400471002450900

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda



|                      |                                                       |                    |                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Jumlah<br>:          | Unit 1                                                | Warna<br>:         | Putih Platinum Mutia   |
| Merk/Type/Model<br>: | TOYOTA/New<br>Fortuner/2.8<br>VRZGRSTSS 4<br>X 2 JEEP | No.<br>Rangka<br>: | MHFAA8GS3R0919192      |
| Tahun<br>:           | 2024                                                  | No.<br>Mesin<br>:  | 1GD5648143             |
| Kondisi<br>:         | Baru                                                  | Atas<br>Nama :     | KUSRYA<br>HINDRIASTUTI |

b. PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI NOMOR :  
16400471002450870

|                      |                                                       |                 |                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Jumlah<br>:          | Unit 1                                                | Warna<br>:      | Hitam Metalik            |
| Merk/Type/Model<br>: | TOYOTA/New<br>Fortuner/2.8<br>VRZGRSTSS 4<br>X 2 JEEP | No.<br>Rangka : | MHFAABGS9R09<br>19424    |
| Tahun<br>:           | 2024                                                  | No. Mesin<br>:  | 1GD5656727               |
| Kondisi<br>:         | Baru                                                  | Atas<br>Nama :  | SAMSUL MAKALI<br>SH, MM. |

c. PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI NOMOR :  
16400471002450013

|                      |                            |               |                   |
|----------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| Jumlah<br>:          | Unit 1                     | Warna<br>:    | Hitam Metalik     |
| Merk/Type/Model<br>: | TOYOTA/New<br>Fortuner/2.8 | No.<br>Rangka | MHFAA8GS2R0920768 |

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda



|              |                         |                   |                          |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
|              | VRZGRSTSS 4<br>X 2 JEEP | :                 |                          |
| Tahun<br>:   | 2024                    | No.<br>Mesin<br>: | 1GD5668529               |
| Kondisi<br>: | Baru                    | Atas<br>Nama :    | ACHMAD SUBCHAN<br>KATSIR |

9. Bahwa terdapat proses-proses yang harus dilakukan oleh Penggugat pada saat setelah Tergugat telah melengkapi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Penggugat, sebelum akhirnya Penggugat menyetujui permohonan pembiayaan investasi yang diajukan oleh Tergugat tersebut. Tindak lanjut dari persetujuan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat menandatangani surat-surat sebagai berikut :

8.1 Surat Surat Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi Nomor : 16400471002450900 tertanggal 19 Oktober 2024, yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaril Nomor : 183, tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Margaretha Dyanawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Timur, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01278949.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024.

8.2 Surat Surat Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi Nomor : 16400471002450870 tertanggal 19 Oktober 2024, yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaril Nomor : 184, tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Margaretha Dyanawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Timur, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01278956.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024.

8.3 Surat Surat Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi Nomor : 16400471002450013 tertanggal 19 Oktober 2024, yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaril Nomor : 185, tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Margaretha Dyanawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Timur, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01278957.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024.

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda



10. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013 semuanya tertanggal 19 Oktober 2024 telah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi Penggugat selaku Kreditur maupun Tergugat selaku Debitur atau dikenal dengan asas "PACTA SUNT SERVANDA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, sehingga Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013 semuanya tertanggal 19 Oktober 2024 adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi Para Pihak selaku Kreditur dan Debitur (lc. Penggugat dan Tergugat).

Adapun Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata dikutip sebagai berikut :

*Pasal 1320 :*

*"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang."*

*Pasal 1338 Ayat (1):*

*"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

11. Bahwa selanjutnya Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013 semuanya tertanggal 19 Oktober 2024 telah berlaku sah bagi Para Pihak (lc. Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur) menurut Ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, sehingga apabila akan dilakukan pembatalan maka harus berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata yakni menegaskan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda





"Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

12. Bahwa kewajiban Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, tertanggal 19 Oktober 2024 adalah melakukan pembayaran terhadap 1 unit kendaraan dengan Merk/Type/Model : TOYOTA/New Fortuner/2.8 VRZGRSTSS 4 X 2 JEEP, Warna Hitam Metalik, Tahun 2024, dengan Nomor rangka MHFAABGS9RO9 dan Nomor Mesin 1GD5656727, dalam kondisi BARU kepada pihak penjual senilai :Rp 635.400.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah dan selanjutnya Tergugat melaksanakan kewajiban-kewajibanya kepada Penggugat dengan membayar uang muka (DP) pembayaran angsuran senilai Rp 17.650.000,- sebanyak 36 Kali angsuran;
13. Bahwa kewajiban Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870, tertanggal 19 Oktober 2024 adalah melakukan pembayaran terhadap 1 unit kendaraan dengan Merk/Type/Model : TOYOTA/New Fortuner/2.8 VRZGRSTSS 4 X 2 JEEP, Warna Hitam Metalik, Tahun 2024, dengan Nomor rangka MHFAABGS9RO9 dan Nomor Mesin 1GD5656727, dalam kondisi BARU kepada pihak penjual senilai :Rp 635.400.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah dan selanjutnya Tergugat melaksanakan kewajiban-kewajibanya kepada Penggugat dengan membayar uang muka (DP) pembayaran angsuran senilai Rp 17.650.000,- sebanyak 36 Kali angsuran;
14. Bahwa kewajiban Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013, tertanggal 19 Oktober 2024 adalah melakukan pembayaran terhadap 1 unit kendaraan dengan Merk/Type/Model : TOYOTA/New Fortuner/2.8 VRZGRSTSS 4 X 2 JEEP, Warna Hitam Metalik, Tahun 2024, dengan Nomor rangka MHFAABGS9RO9 dan Nomor Mesin 1GD5656727, dalam kondisi BARU kepada pihak penjual senilai :Rp 635.400.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah dan selanjutnya Tergugat melaksanakan kewajiban-kewajibanya kepada Penggugat dengan membayar uang muka (DP) pembayaran angsuran senilai Rp 17.650.000,- sebanyak 36 Kali angsuran;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda



15. Bahwa terhadap 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut di atas dengan Merk/Type/Model masing-masing dalam kondisi BARU yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana adanya fasilitas pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013 semuanya tertanggal 19 Oktober 2024, telah diterima dengan baik oleh Tergugat dalam kondisi baru dan baik sebagaimana 3 (Tiga) Surat Berita Acara Serah Terima yang masing-masing;

16. Bahwa berdasarkan Ketentuan point 10 dari masing-masing Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013 semuanya tertanggal 19 Oktober 2024 yang telah disepakati oleh Para Pihak menyatakan sebagai berikut :

"DEBITOR wajib membayar angsuran secara tepat dan teratur sesuai nilai dan tanggal jatuh tempo berdasarkan PERJANJIAN, dengan cara dan tempat Pembayaran yang ditetapkan oleh KREDITOR, dan DEBITOR tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda pembayaran angsuran tersebut. Jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut, jatuh pada tanggal Dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal dengan nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender dimaksud"

12.1 Bahwa data angsuran pada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, tanggal 19 Oktober 2024 Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) Kali terhitung sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025, namun selanjutnya Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran meski telah diberitahukan secara tertulis oleh Penggugat melalui Surat Peringatan I Peringatan II dan Surat Peringatan III;

12.2 Bahwa data angsuran yang pada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor :

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda





16400471002450870, tanggal 19 Oktober 2024 Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) Kali terhitung sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025, namun selanjutnya Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran meski telah diberitahukan secara tertulis oleh Penggugat melalui Surat Peringatan I Peringatan II dan Surat Peringatan III;

12.3 Bahwa data angsuran yang pada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013, tanggal 19 Oktober 2024 Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) Kali terhitung sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025, namun selanjutnya Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran meski telah diberitahukan secara tertulis oleh Penggugat melalui Surat Peringatan I Peringatan II dan Surat Peringatan III;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan point 14 huruf (a) dan huruf (g) Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013 semuanya tertanggal 19 Oktober 2024 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dikutip sebagai berikut :

*"14. DEBITOR dinyatakan cidera janji (Wanprestasi) dan oleh karenanya KREDITOR memiliki hak dan DEBITOR berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan OBJEK PEMBIAYAAN dana/atau OBJEK JAMINAN kepada KREDITOR tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Penggugat atau Juru Sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :*

*a. DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau DEBITOR melalaikan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau perjanjian lainnya antara KREDITOR dan DEBITOR.*

*Poin b – f .....*

*g. DEBITOR dan/atau OBJEK JAMINAN terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karena menurut pendapat KREDITOR sendiri DEBITOR tidak lagi akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian".*

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda



18. Bahwa berdasarkan ketentuan poin 18 huruf (n) dan huruf (o) Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013 semuanya tertanggal 19 Oktober 2024 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang dikutip sebagai berikut :

*"16. Untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban Debitur berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau dari perjanjian terkait lainnya yang merupakan pemberian fasilitas dari KREDITOR dan/atau perusahaan lain yang tergabung dalam merek dagang ACC, maka DEBITOR setuju untuk menjamin :*

*Poin a-poin m .....*

*n. Apabila DEBITOR wanprestasi dan dilakukan eksekusi atas OBJEK JAMINAN dan DEBITOR dengan alasan apapun tetap melakukan pembayaran atas angsuran yang telah dan belum jatuh tempo, maka hal tersebut tidak akan mengurangi cidera janji DEBITOR, dan KREDITOR tetap berhak sepenuhnya untuk melakukan seluruh tahapan proses eksekusi OBJEK JAMINAN fidusia dan mengkompensasikan hasil lelang termasuk pembayaran angsuran DEBITOR tersebut dengan kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini.*

*o. Setelah menerima uang hasil pelelangan dari pihak yang ditunjuk untuk melakukan pelelangan (Balai Lelang) atau hasil penjualan sukarela OBJEK JAMINAN oleh DEBITOR, KREDITOR akan mempergunakan uang tersebut untuk dibayarkan ke semua ongkos dan pajak lainnya, melunasi semua kewajiban hutang, denda, biaya administrasi keterlambatan, dan biaya-biaya lainnya. Apabila ternyata masih ada sisanya, KREDITOR akan menyerahkan sisa uang itu kepada DEBITOR. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup / kurang untuk melunasi semua kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini, maka DEBITOR tetap wajib membayar kekurangannya tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan KREDITOR kepada DEBITOR."*

19. Bahwa berdasarkan ketentuan poin 18 Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013 semuanya tertanggal 19

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda



Oktober 2024 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, apabila Tergugat terbukti melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat melakukan penarikan atas OBJEK JAMINAN. Adapun poin 19 tersebut dikutip sebagai berikut :

"18. Apabila DEBITOR terbukti melakukan wanprestasi yang mengakibatkan KREDITOR melakukan penarikan atas OBJEK JAMINAN maka DEBITOR dengan alasan apapun tidak dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada KREDITOR akibat kerugian DEBITOR dan tidak dapat lagi memanfaatkan OBJEK JAMINAN termasuk akibat adanya tuntutan pihak lain terhadap DEBITOR."

20. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Surat Teguran Hukum/Somasi Pertama dan Kedua kepada Tergugat terkait dengan adanya perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013 semuanya tertanggal 19 Oktober 2024, akan tetapi sampai dengan gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, Tergugat juga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat senilai total : Rp 1.737.450.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta, empat ratus lima puluh ribu ribu Rupiah);

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Penggugat dapat melakukan Eksekusi atas Objek Jaminan (Objek Sengketa) berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01278949.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01278956.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024, dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01278957.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024. Adapun bunyi Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikutip sebagai berikut :

**Pasal 15**

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda



*"(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*

*(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

*(3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."*

Adapun penjelasan Pasal 15 tersebut dikutip sebagai berikut :

*"Pasal 15*

*Ayat (1) Cukup jelas*

*Ayat (2) Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.*

*Ayat (3) Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi."*

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dikutip sebagai berikut :

*Pasal 29*

*(1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :*

*a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*

*b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*

*c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.*

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda





**Pasal 30**

*"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia."*

23. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat berdasarkan masing-masing Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013 semuanya tertanggal 19 Oktober 2024, maka jelas Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya senilai total Rp 1.737.450.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta, empat ratus lima puluh ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rangkaian perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi Unsur-Unsur Tindakan Ingkar Janji/Wanprestasi kepada PENGUGAT, sebagaimana diatur dalam PASAL 1238 KUH Perdata yang eksplisit berbunyi sebagai berikut:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

24. Bahwa atas kelalaian Tergugat maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil senilai Rp 1.737.450.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta, empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900

- Kerugian materiil
  - Sisa Hutang dari Tergugat selaku Debitur senilai Rp 579.150.000 (lima ratus juta tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah)

b. Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870

- Kerugian materiil
  - Sisa Hutang dari Tergugat selaku Debitur Rp 579.150.000 (lima ratus juta tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda

*[Handwritten signature]*





c. Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor :  
16400471002450013

• Kerugian materiil

- Sisa Hutang dari Tergugat selaku Debitur Rp 579.150.000 (lima ratus juta tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah)

d. Kerugian Immateriil atas Wanprestasi (Cidera/Ingkar Janji) secara keseluruhan senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

25. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013 semuanya tertanggal 19 Oktober 2024, dan telah diberikan Surat Peringatan Tertulis secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut, sehingga berdampak pada kerugian baik materiil maupun immateriil.

Adapun Ingkar Janji/Wanprestasi Menurut Prof. M. Yahya Harahap (1986), adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya *wanprestasi* oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

26. Oleh karena Penggugat khawatir Tergugat mengalihkan atau memindahtangankan atau menjaminkan Objek Sengketa serta berupaya untuk menunda-nunda proses eksekusi terhadap 3 (tiga) unit kendaraan sebagai berikut :

a. PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI SYARIAH NOMOR :  
16400471002450900

|                 |              |        |                   |                      |
|-----------------|--------------|--------|-------------------|----------------------|
| Jumlah          | Unit         | 1      | Warna             | Putih Platinum Mutia |
| :               |              |        | :                 |                      |
| Merk/Type/Model | TOYOTA/New   | No.    | MHFAA8GS3R0919192 |                      |
| :               | Fortuner/2.8 | Rangka |                   |                      |
|                 | VRZGRSTSS 4  | :      |                   |                      |

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda

*TA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|              |          |                   |                        |
|--------------|----------|-------------------|------------------------|
|              | X 2 JEEP |                   |                        |
| Tahun<br>:   | 2024     | No.<br>Mesin<br>: | 1GD5648143             |
| Kondisi<br>: | Baru     | Atas<br>Nama :    | KUSRYA<br>HINDRIASTUTI |

**b. PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI SYARIAH NOMOR :  
16400471002450870**

|                      |                                                       |                 |                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Jumlah<br>:          | Unit 1                                                | Warna<br>:      | Hitam Metalik            |
| Merk/Type/Model<br>: | TOYOTA/New<br>Fortuner/2.8<br>VRZGRSTSS 4<br>X 2 JEEP | No.<br>Rangka : | MHFAABGS9R09<br>19424    |
| Tahun<br>:           | 2024                                                  | No. Mesin<br>:  | 1GD5656727               |
| Kondisi<br>:         | Baru                                                  | Atas<br>Nama :  | SAMSUL MAKALI<br>SH, MM. |

**c. PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI SYARIAH NOMOR :  
16400471002450013**

|                      |                                                       |                    |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Jumlah<br>:          | Unit 1                                                | Warna<br>:         | Hitam Metalik     |
| Merk/Type/Model<br>: | TOYOTA/New<br>Fortuner/2.8<br>VRZGRSTSS 4<br>X 2 JEEP | No.<br>Rangka<br>: | MHFAA8GS2R0920768 |
| Tahun<br>:           | 2024                                                  | No.<br>Mesin<br>:  | 1GD5668529        |

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda

*[Handwritten signature]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|              |      |                |                          |
|--------------|------|----------------|--------------------------|
| Kondisi<br>: | Baru | Atas<br>Nama : | ACHMAD SUBCHAN<br>KATSIR |
|--------------|------|----------------|--------------------------|

Dengan BPKB/STNK masing-masing atas nama Tergugat, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Obyek Sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

27. Bahwa mengingat Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013 semuanya tertanggal 19 Oktober 2024 dilaksanakan dengan Itikad Baik dan berlaku sah bagi Para Pihak sebagaimana Undang-Undang bagi Para Pihak, dan Tergugat telah memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan Ingkar/Cidera Janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata, maka Penggugat dapat melaksanakan eksekusi atas Objek Sengketa berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia No. W15.01278949.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01278956.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01278957.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur, demi mempertahankan dan melindungi hak-hak dari pada Penggugat;
28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Sertifikat Jaminan Fidusia masing-masing:

- No. W15.01278949.AH.05.01 Tahun 2024, tertanggal 24 Oktober 2024,
- No. W15.01278956.AH.05.01 Tahun 2024, tertanggal 24 Oktober 2024, dan
- No. W15.01278957.AH.05.01 Tahun 2024, tertanggal 24 Oktober 2024,

maka terhadap ketiga objek jaminan fidusia berupa unit kendaraan yang saat ini berada dalam sebagai bagian dari penguasaan Tergugat

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt. G/2025/PN Sda

*[Handwritten signature]*



maupun pihak lain, patut dan layak untuk diperintahkan agar diserahkan kembali kepada Penggugat seketika setelah putusan diucapkan, pelaksanaan pemenuhan prestasi berdasarkan perjanjian pembiayaan;

29. Bahwa Gugatan a quo mempedomani ketentuan dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR, sehingga Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan bahwa Putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat Upaya Hukum (*Uitvorbaar Bij Voorrad*);
30. Bahwa untuk memastikan agar Tergugat menjalankan isi putusan dan tidak melalaikan isi putusan tersebut, maka layak dan patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
31. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebagai akibat hukum Tindakan *Wanprestasi* (Cidera/Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

**B. DALAM PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikatnya :
  - a. Surat Surat Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi Nomor : 16400471002450900 tertanggal 19 Oktober 2024, yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaril Nomor : 183, tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Margaretha Dyanawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Timur, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No.

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda



- W15.01278949.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024.
- b. Surat Surat Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi Nomor : 16400471002450870 tertanggal 19 Oktober 2024, yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaril Nomor : 184, tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Margaretha Dyanawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Timur, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01278956.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024.
- c. Surat Surat Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi Nomor : 16400471002450013 tertanggal 19 Oktober 2024, yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaril Nomor : 185, tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Margaretha Dyanawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Timur, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01278957.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450900, Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450870 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor : 16400471002450013 semuanya tertanggal 19 Oktober 2024.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil senilai Rp 1.737.450.000.- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta, empat ratus lima puluh ribu ribu Rupiah); dan kerugian immateriil senilai Rp 500.000.000.- (lima ratus juta Rupiah) yang diderita oleh Penggugat secara langsung dan seketika setelah putusan diucapkan atau apabila Tergugat tidak dapat membayar maka wajib menyerahkan objek Jaminan kepada Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat dapat melaksanakan eksekusi atas Objek Sengketa berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia No. W15.01278949.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024, Sertipikat Jaminan Fidusia No. W15.01278956.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024., dan W15.01278957.AH.05.01 TAHUN 2024, tertanggal 24 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kantor

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda

*fa*





Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur, baik yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat maupun pihak lain, patut dan layak untuk diperintahkan agar diserahkan kembali kepada Penggugat.

6. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat yakni :

a. 1 UNIT KENDARAAN RODA EMPAT DENGAN JENIS

|                      |                                              |                 |                      |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Jumlah<br>:          | Unit 1                                       | Warna<br>:      | Putih Platinum Mutia |
| Merk/Type/Model<br>: | TOYOTA/New Fortuner/2.8 VRZGRSTSS 4 X 2 JEEP | No. Rangka<br>: | MHFAA8GS3R0919192    |
| Tahun<br>:           | 2024                                         | No. Mesin<br>:  | 1GD5648143           |
| Kondisi<br>:         | Baru                                         | Atas Nama<br>:  | KUSRYA HINDRIASTUTI  |

b. 1 UNIT KENDARAAN RODA EMPAT DENGAN JENIS

|                      |                                              |                 |                       |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Jumlah<br>:          | Unit 1                                       | Warna<br>:      | Hitam Metalik         |
| Merk/Type/Model<br>: | TOYOTA/New Fortuner/2.8 VRZGRSTSS 4 X 2 JEEP | No. Rangka<br>: | MHFAABGS9RO9 19424    |
| Tahun<br>:           | 2024                                         | No. Mesin<br>:  | 1GD5656727            |
| Kondisi<br>:         | Baru                                         | Atas Nama<br>:  | SAMSUL MAKALI SH, MM. |

c. 1 UNIT KENDARAAN RODA EMPAT DENGAN JENIS

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda



|                      |                                                       |                    |                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Jumlah<br>:          | Unit 1                                                | Warna<br>:         | Hitam Metalik            |
| Merk/Type/Model<br>: | TOYOTA/New<br>Fortuner/2.8<br>VRZGRSTSS 4<br>X 2 JEEP | No.<br>Rangka<br>: | MHFAA8GS2R0920768        |
| Tahun<br>:           | 2024                                                  | No.<br>Mesin<br>:  | 1GD5668529               |
| Kondisi<br>:         | Baru                                                  | Atas<br>Nama :     | ACHMAD SUBCHAN<br>KATSIR |

Baik yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat maupun pihak lain, patut dan layak untuk diperintahkan agar diserahkan kembali kepada Penggugat.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus jika Tergugat lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan ini dengan baik dan sempurna;
8. Menyatakan Putusan Serta Merta dapat dilaksanakan meskipun dilakukan upaya Hukum (*uit voerbaar bij voerraad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat hadir sendiri Direktur PT. Makali Umroh Indonesia yaitu Kusyra Hindriastuti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ibnu Watoni, S.Sos. S.H. M.M., advokat pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda

*fa*



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat sanggahan PT. Astra Credit Company dalam gugatan perkara perdata No. 252/Pdt.G/2025/PN.Sda.antara :

PT. Astra Credit Company ( Penggugat )

Melawan

PT. Makali Umroh Indonesia ( Tergugat )

Disampaikan sebagai berikut :

- 1) PT. Makali Umroh Indonesia mengakui menandatangani kontrak 3 ( tiga ) unit mobil Fortuner tahun 2024 sebagaimana diterangkan pihak PT. Astra Credit Company.
  - 2) Bahwa PT. Makali Umroh Indonesia merasa ditipu oleh Sdr. Achmad Subchan Katsir selaku Direktur PT. SHM dimana pada awalnya meminjam rekening koran sebagai pendamping rekening koran PT. SHM. Yang tidak memenuhi syarat perbankan .
  - 3) Walaupun Ibu Kusyra Hindriastuti selaku Direktur PT. Makali Umroh Indonesia menolak namun Bpk. Samsul Makali selau suami dan selaku Komisaris PT.SHM. memaksa untuk menandatangani kontrak sewa beli 3 ( tiga ) unit mobil Fortuner dengan pihak PT. Astra Creditsit Company .
  - 4) Bahwa tiga unit mobil tersebut sampai saat ini belum diketahui keberadaannya dibawa oleh Achmad Sbchan Katsir Direktur PT. SHM. Untuk kepentingan proyek di Lombok NTB.
  - 5) Dalam perjalannya kami berusaha membayar angsuran namun tidak mampu meneruskan sampai lunas ;
2. Pihak PT. Makali Imroh Indonesia telah berupaya mencari keberadaan Achmad Subchan Katsir b beserta 3 ( tiga ) unit mobil Foprtuner namaun sampai saat ini belum dapat menemukan ;
  3. Demikian penjelasan jawaban /tanggapan kami selanjutnya kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim PN.Sidoarjo sebagai berikut :

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda



- 1) Dapatnya dilakukan pemanggilan atau menghadirkan Sdr. Achmad Subchan Katsir ke Sidang PN.Sidoarjo untuk diminta pertanggung jawabannya ;
- 2) PT. Makali Umroh Indonesia semaksimal mungkin menyelesaikan perkara ini dengan cara menghadirkan unit kendaraan ;
- 3) Menyelesaikan pembayaran dengan mencicil sampai lunas sebagai bentuk tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 20 Januari 2026 ; Dan atas replik penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. P-1 : Asli Surat Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi Nomor : 16400471002450900 tertanggal 19 Oktober 2024
2. P-2 : Asli Surat Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi Nomor : 16400471002450870 tertanggal 19 Oktober 2024
3. P-3 : Asli Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 16400471002450013 tertanggal 19 Oktober 2024.
4. P-4 : Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor : 183, tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Margaretha Dyanawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Timur.
5. P-5 : Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor : 184, tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Margaretha Dyanawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Timur.
6. P-6 : Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor : 185, tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Margaretha Dyanawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Timur.
7. P-7 : Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01278949.AH.05.01 Tahun 2024, tertanggal 24 Oktober 2024.
8. P-8 : Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01278956.AH.05.01 Tahun 2024, tertanggal 24 Oktober 2024.
9. P-9 : Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01278957.AH.05.01 Tahun 2024, tertanggal 24 Oktober 2024.
10. P-10 : Asli Berita Acara Serah Terima Tanggal Unit Kendaraan TOYOTA/New Fortuner/2.8 VRZGRSTSS 4 X 2 JEEP, Nomor Rangka : MHFAA8GS3R0919192 tertanggal 19 Oktober 2024.

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda





- 11.P-11 : Asli Berita Acara Serah Terima Tanggal Unit Kendaraan TOYOTA/New Fortuner/2.8 VRZGRSTSS 4 X 2 JEEP, Nomor Rangka : MHFAABGS9RO9 19424 tertanggal 19 Oktober 2024.
- 12.P-12 : Asli Berita Acara Serah Terima Tanggal Unit Kendaraan TOYOTA/New Fortuner/2.8 VRZGRSTSS 4 X 2 JEEP, Nomor Rangka : MHFAA8GS2R0920768 tertanggal 19 Oktober 2024
- 13.P-13 : Print Out By System data Angsuran Tergugat selaku Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor: 16400471002450900, tertanggal 19 Oktober 2024.
- 14.P-14 : Print Out By System data Angsuran Tergugat selaku Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor: 16400471002450870, tertanggal 19 Oktober 2024.
- 15.P-15 : Print Out By System Data Angsuran Tergugat selaku Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Syariah Nomor: 16400471002450013, tertanggal 19 Oktober 2024.
16. P-16 : Asli Surat Peringatan Pertama tanggal 26 Februari 2025, atas adanya tunggakan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi 16400471002450900 tertanggal 19 Oktober 2024
17. P-17 : Asli Surat Peringatan Kedua tanggal 02 Maret 2025, atas adanya tunggakan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi 16400471002450900 tertanggal 19 Oktober 2024
18. P-18 : Asli Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir tanggal 06 Maret 2025, atas adanya tunggakan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi 16400471002450900 tertanggal 19 Oktober 2024
19. P-19 : Asli Surat Peringatan Pertama tanggal 26 Februari 2025, atas adanya tunggakan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi 16400471002450013 tertanggal 19 Oktober 2024
20. P-20 : Asli Surat Peringatan Kedua tanggal 02 Maret 2025, atas adanya tunggakan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi 16400471002450013 tertanggal 19 Oktober 2024
21. P-21 : Asli Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir tanggal 06 Maret 2025, atas adanya tunggakan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi 16400471002450013 tertanggal 19 Oktober 2024
22. P-22 : Asli Surat Peringatan Pertama tanggal 26 Februari 2025, atas adanya tunggakan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi 16400471002450870 tertanggal 19 Oktober 2024

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda

*fn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





23. P-23 : Asli Surat Peringatan Kedua tanggal 02 Maret 2025, atas adanya tunggakan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi 16400471002450870 tertanggal 19 Oktober 2024

24. P-24 : Asli Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir tanggal 06 Maret 2025, atas adanya tunggakan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi 16400471002450870 tertanggal 19 Oktober 2024

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-24 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P- 13, P-14 dan P-15 berupa copy dari print out dan telah dicocokkan dengan hasil Print Outnya dan sesuai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 April 2026, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap 3 Perjanjian ( kontrak ) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. Surat Surat Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi Nomor : 16400471002450900 tertanggal 19 Oktober 2024 ;
2. Surat Surat Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi Nomor : 16400471002450870 tertanggal 19 Oktober 2024 ;
3. Surat Surat Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi Nomor : 16400471002450013 tertanggal 19 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui menandatangani kontrak 3 ( tiga ) unit mobil Fortuner tahun 2024 sebagaimana diterangkan pihak Penggugat dan oleh karena telah diakui oleh Tergugat

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda



maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian tersebut yang menjadi objek perkara a quo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Tergugat tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran walaupun telah disomasi sebanyak 3 ( tiga ) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi masalah kewenangan ( absolut ) tetapi sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara a quo atau tidak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Surat P- 1, P- 2 dan P-3 yang menjadi objek perkara yaitu "Perjanjian Pembiayaan Syariah Investasi dan dengan "Akad Musyarakah Mutanaqishah " maka Majelis berpendapat perkara A quo masuk dalam kewenangan Peradilan Agama dan dengan demikian Pengadilan Negeri Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara A quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam kewenangan Peradilan Agama maka menurut hukum harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara a quo maka gugatan penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara a quo maka Penggugat dianggap pihak yang kalah dan oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda



#### MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor 252/Pdt.G/2025/PN.Sda.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 740.000,- ( tujuh ratus empat puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syors Mambrasar, S.H., M.H. dan Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda tanggal 4 Agustus 2025, dibantu Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 telah dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pengadilan ( E Court ) ;

Hakim Anggota,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.



Perincian biaya :

|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Materai .....     | : | Rp10.000,00;         |
| 2. Redaksi .....     | : | Rp10.000,00;         |
| 3. Proses .....      | : | Rp100.000,00;        |
| 4. PNBP .....        | : | Rp20.000,00;         |
| 5. Panggilan .....   | : | Rp570.000,00;        |
| 6. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;         |
| 7. Sita .....        | : | Rp0,00;              |
| Jumlah               | : | <u>Rp740.000,00;</u> |

( tujuh ratus empat puluh ribu rupiah )

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)